

1500505-78.2021.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... denúncias indicando a prática do tráfico de drogas por Logan, porém os policiais não o conheciam. Na data dos fatos, chegou a informação de que ele teria ido até Mendonça, acompanhado de Dair Fialho, utilizando-se de um gol prata. Diante da informação recebida, aguardaram na entrada do município e avistaram quando o referido veículo passou pelo local. Ato contínuo iniciaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500505-78.2021.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-78.2021.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALDECY BRAZ PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500505-78.2021.8.26.0648

Vistos.

ALDECY BRAZ PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 09 de abril de 2021, por volta das 21h25min, na Avenida Francisco Pinheiro, 645, centro, no município de Irapuã e Comarca de Urupês, o denunciado teria trazido consigo uma porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 11 gramas, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 38/50), foi recebida no dia 10 de janeiro de 2022 (fls. 60/61).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em debates orais, o I Promotor de Justiça pleiteou a parcial procedência da ação para desclassificar o delito imputado e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06. A D. Defesa apresentou memoriais (fls. 77/91) pleiteando a absolvição do acusado ante a ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da imputação para o crime previsto no

art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

Inicialmente, nos termos da manifestação ministerial, de rigor a desclassificação do delito para o crime tipificado no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. Quanto ao mérito, observa-se que a materialidade foi devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial (fls. 07/09) e pela prova oral colhida na fase processual.

A autoria é certa e indubitosa haja vista que, o acusado foi encontrado em posse da droga que foi apreendida.

A testemunha Júlio César de Oliveira, policial militar, declarou que estava em serviço, acompanhado do cabo Maikon, quando Maikon recebeu denúncia de que o acusado, vulgo Logan, teria ido a Mendonça para buscar entorpecentes. Disse que havia diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas por Logan, porém os policiais não o conheciam. Na data dos fatos, chegou a informação de que ele teria ido até Mendonça, acompanhado de Dair Fialho, utilizando-se de um gol prata. Diante da informação recebida, aguardaram na entrada do município e avistaram quando o referido veículo passou pelo local. Ato contínuo iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem próximo ao terminal rodoviário. No veículo, estava Dair Fialho e outros dois ocupantes. Ao solicitar que os ocupantes do veículo desembarcassem, o acusado, que estava no banco do passageiro, tentou empreender fuga, mas foi contido pelo policial Maikon. Realizada a busca pessoal, no interior da cueca do réu foi encontrada uma porção de cocaína. Disse que no momento da abordagem, indagado, o denunciado afirmou que a droga seria destinada ao seu consumo. Indagado, o declarante não soube esclarecer quem seria a pessoa de José Luiz, que teria sido mencionada pelo declarante em solo policial. Por fim, confirmou que não conhecia o réu antes da abordagem e que não havia qualquer outro elemento indicando que a droga fosse destinada ao comércio.

O réu, interrogado em juízo, confirmou a propriedade do entorpecente apreendido. No entanto, esclareceu que a droga era destinada ao próprio consumo. Relatou que foi buscar o entorpecente acompanhado de Adão e Daia, contudo, foram abordados pelos policiais. Negou ser conhecido por Logan. Disse que era o responsável por transportar a droga, contudo, Daia foi o responsável pelo pagamento do entorpecente, no valor de R\$ 50,00.

A confissão do acusado abrangeu todos os elementos do tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e foi amplamente corroborada pelo depoimento do policial ouvido em juízo, que confirmou ter localizado o entorpecente na posse do denunciado.

Em que pese a informação trazida pelo policial Júlio César indicando a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico por Logan, conforme mencionou o I. Promotor de Justiça, existem dúvidas se o acusado é ou não conhecido por tal alcunha.

Além do mais, os policiais mencionaram que o acusado não era conhecido nos meios policiais, bem como que ele afirmou no momento da ocorrência que a droga seria destinada ao próprio consumo.

Assim, inobstante a quantidade considerável de entorpecente apreendido, não havendo elementos indicando que tal droga seria destinada à mercancia, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas é medida que se impõe.

Friso, por oportuno, que a opção do legislador ordinário pela tipificação da posse de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade.

Não há mácula ao princípio da alteridade, eis que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e não integridade física ou psíquica do usuário.

Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos tribunais Superiores:

“EMENTA:I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou

de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO / RJ - RIO DE JANEIRO - QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 13/02/2007 - Órgão Julgador: Primeira Turma);

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 C.C. 18, IV, DA LEI 6.368/76. REINCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCRIMINALIZAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização" (REsp 872.153/MG). 2. Ordem denegada." (HC 9090/DF. Rel. Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. Data do julgamento 03/12/2009).

Assim, avaliadas as teses debatidas entre os litigantes, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e nunca sofreu uma condenação criminal (vide F.A. de fl. 11). Por isso, com espeque no artigo 28, II e § 3º, da Lei 11.343/06, fixo a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois meses, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase da dosimetria, deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal) por comungar do entendimento constante da Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não incidem agravantes.

Nada havendo a ser considerado na terceira etapa, torno definitiva a pena até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar ALDECY BRAZ PEREIRA, portador da cédula de identidade R.G. 2657947/PB, filho de José Luiz Pereira e Maria Braz Pereira, devidamente qualificado nos autos (fl. 01), como incurso no artigo 28, § 1º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois meses, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de

execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06. Como a pena aplicada não importa no cárcere, bem como considerando a insubsistência dos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não gerou consequências para vítima certa, atingindo, tão somente, a incolumidade pública, nada havendo, destarte, a ser deliberado quanto ao efeito da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal.

Custas na forma da Lei, ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA